

Návrh na zastavení řízení

Krajský soud v Ústí nad Labem

Žalovaný: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. IČO: 46070516 Se sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

Zastoupen: Miroslavem Brožkem, předseda spolku

Žalobci:

1. Marek Vaniš, nar. 30. 6. 1989 Bytem Libušín 622, 417 41 Krupka
2. Gustav Vlach, nar. 22. 9. 1961 Bytem Husitská 10/31, 417 41 Krupka
3. Martin Kulík, nar. 30. 11. 1981 Bytem Boženy Němcové 168/3, 417 41 Krupka

Zastoupeni: JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

věc: Návrh na zastavení řízení

I. Úvod

Tělovýchovná jednota Krupka z.s. neuznává domnělé nároky žalobců v celém jejich rozsahu a žádá krajský soud, aby nevyhověl žádnému z návrhů žalobců a zastavil řízení. Shromáždění delegátů bylo svoláno předsedou spolku v souladu se zákonem a stanovami.

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., (dále jen "TJK") podává tímto **návrh na zastavení řízení** ve věci žaloby podané žalobci, a to z níže uvedených důvodů:

Veškeré námítky týkající se procesních chyb, svolání shromáždění či rozporů se zákonem a stanovami vycházejí z předpokladu, že žalobci měli být na shromáždění dne 25.1.2024 pozváni. Neexistuje však právní důvod informovat kohokoliv z žalobců o konání shromáždění delegátů, jelikož nikdo z žalobců nebyl v době konání shromáždění členem spolku. Žalobci záměrně nesdělují rozhodné skutečnosti a stavějí se do role oběti. Nikdo z žalobců nevyužil svého práva žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku ohledně ukončení svého členství ve spolku, a proto dle § 259 NOZ toto jejich právo zaniklo. Protože nebyla využita tříměsíční lhůta pro napadení rozhodnutí o vyloučení, všechna vyloučení a zániky členství jsou zákonná a platná bez ohledu na zpochybňování žalobců po uplynutí zákonné lhůty.

Žalobci tedy nejsou oprávněni žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí, které by mohlo změnit skutečnost, že nejsou členy spolku a proto nejsou oprávněni žádat soud o vyslovení neplatnosti shromáždění delegátů dne 25.1.2024.

Důležitým faktem také je, že na napadaném shromáždění delegátů dne 25.1.2024 nebyla přijata žádná rozhodnutí, která by měla vliv na změnu skutečnosti, že pan Vaniš, Vlach, Kulík, Pivoňka -> NEJSOU členy spolku. Zápis obsahuje pouze informaci, že delegáti na shromáždění souhlasili s rozhodnutím výboru oddílu stolní tenis ze dne 19.12.2023 ve věci vyloučení Jaromíra Pivoňky a Marka Vaniše pro jejich hrubé porušení stanov a pouhé

potvrzení, že postup byl v souladu s pravidly spolku... Vyslovení neplatnosti tohoto shromáždění ze dne 25.1.2024, by samo o sobě nemělo přímý dopad na platnost vyloučení Vaniše a Pivoňky, to stejné platí o Vlachovi a Kulíkovi. Neplatnost tohoto shromáždění delegátů by především neovlivnilo samotné rozhodnutí výboru oddílu o vyloučení. Protože však zaniklo právo žádat soud o neplatnost rozhodnutí dle § 259 NOZ, vyloučení jsou platná a nynější zpochybňování v rámci žádosti o zneplatnění shromáždění delegátů jsou v rozporu se zákonem. Zrušení shromáždění by mohlo zpochybnit jen administrativní potvrzení tohoto rozhodnutí, ale nikoli jeho podstatu.

Důkazy žalobců v podobě zápisů ze schůzí jsou důkazem podvodného jednání žalobců, jelikož žalobci věděli, že nejsou oprávněni svolávat schůze a přijímat rozhodnutí.

ZÁJMY SPOLKU

Skupina osob, která neuhradila členské příspěvky, vytvořila náklady z oddílové činnosti a odmítla je zaplatit, a která se obohatila na úkor spolku, nemá legitimní nárok namítat jednání proti zájmům spolku. Takové jednání je v rozporu se stanovami spolku, právními předpisy i základními etickými principy. Spolek má právo a povinnost přijmout opatření na ochranu svých zájmů, včetně vyloučení takových osob a vymáhání způsobených škod.

Krátce k žalobě:

Skutkový stav je žalobci vylíčen zkresleně se záměrem pošpinit předsedu spolku a jeho kroky související s ochranou spolku se snaží žalobci použít jako důkazy, že předseda spolku bezdůvodně útočí na řádné členy. Řádné členství je podmíněno povinností platit členský příspěvek viz. stanovy spolku a podat písemnou přihlášku. Ani jeden z žalobců tak neučinil ve lhůtě stanovené zákonem.

Neplnění povinností ze strany žalobců:

a) Neplacení členských příspěvků:

- Žalobci, kteří jsou předsedy jednotlivých oddílů, neplatili členské příspěvky za sebe ani za členy svých oddílů od 24. srpna 2021. Neplacení příspěvků je hrubým porušením povinností členů spolku a ohrožuje finanční stabilitu spolku.

b) Neuhrazení nákladů spojených s činností oddílů:

- Lyžařský oddíl (předseda Gustav Vlach) neuhradil náklady spojené s provozem lyžařského areálu, což zahrnuje vyúčtování elektrické energie.
- Oddíl stolního tenisu (předseda Marek Vaniš) neplatil náklady na energie a vodu v herně na stolní tenis. Tyto neuhrazené náklady ohrožují dostupnost tréninkových a soutěžních prostor pro členy oddílu.

c) Nedodání seznamů členů:

- Předsedové oddílů slíbili dne 24. srpna 2021 poskytnout seznamy svých členů. Tyto seznamy jsou zásadní pro řádné vedení členské evidence a správu spolku. Do dnešního dne však nebyly dodány.

Jednání žalobců:

Vyloučení členové (žalobci) nemohou po svém vyloučení svolávat schůze a ani se nechat volit do výboru oddílu nebo jako delegáti spolku. Nemohou ani přijímat rozhodnutí a pokud tak činí, rozhodnutí jsou neplatná, ipso facto, že jsou odsouhlasena prostřednictvím dalších osob, které nejsou členy spolku.

Žalobci neplnili povinnosti svého členství. Minimálně 3 roky neplatili členské příspěvky za sebe a všechny ve svých oddílech. Od 24.8.2021 slibovali předsedovi spolku, že předají aktuální seznam členů viz. bod 3. v zápisu ze dne jednomyslného zvolení Miroslava Brožky

Zápis z jednání mimořádného Shromáždění delegátů členů spolku Tělovýchovná jednota Krupka z.s.
IČO:46070516, se sídlem Husitská 191/8 Krupka, PSČ 41741 (dále jen TJ Krupka) konané
24. srpna 2021 od 18:00 v sídle TJ Krupka.

Shromáždění delegátů bylo svoláno na žádost více než 1/3 delegátů v souladu s článkem 5 stanov.

Program shromáždění delegátů

1. Zahájení a usnášeníschopnost shromáždění delegátů
2. Volba výboru, předsedy a místopředsedy TJ Krupka
3. Činnost spolku v r. 2021
4. Závěr

1. Zahájení a usnášeníschopnost shromáždění delegátů

Pozváno bylo 13 delegátů, dostavilo se 9 delegátů, čímž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti Shromáždění delegátů. Přítomní delegáti se zapsali do prezenční listiny, která tvoří přílohu zápisu.

2. Volba předsedy, místopředsedy a výboru TJ Krupka

Všech 9 přítomných delegátů jednomyslně hlasovalo pro výbor v tomto složení:

1. Miroslav Brožek ml. jako předseda TJ Krupka
2. Marek Vaniš jako místopředseda TJ Krupka, oddíl stolního tenisu
3. Gustav Vlach, lyžařský oddíl
4. Jiří Kulík, oddíl karate
5. Romana Vodvářková, oddíl turistiky

0 Delegátů bylo proti, 0 se zdrželo hlasování.

3. Činnost spolku v r. 2021

Nový předseda M. Brožek ml. se seznámí s aktuální situací TJ Krupka. M. Brožek ml. požádal o aktualizaci seznamu členů jednotlivých oddílů do začátku listopadu 2021.

4. Závěr

Nově zvolený předseda a místopředseda poděkovali přítomným za účast a produktivní jednání. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 19:15 hod.

Přílohy: 1x prezenční listina

V Krupce 24. 8. 2021

Zapsal: Marek Vaniš

Za TJ Krupka: Miroslav Brožek ml.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 41741-0030-013
Podle ověřovací knihy pošty: Krupka 3
Vlastnoručně podepsal: Marek Vaniš
du Datum a místo narození: 30.08.1989, Teplice, CZ
Adresa pobytu: Krupka, Libušín 622, CZ
Druh a č. předložen. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
212277567
Krupka 3 dne 25.08.2021
Horváthová Monika



Nazývat osoby, které nikdy nebyli členy spolku jako „kvalifikovanou část členů,, je tristní. Mgr. Kučera neúspěšně žádal JUDr. Rouska, aby podložil domnělé nároky svých klientů. Z komunikace mezi Mgr. Kučerou a JUDr. Rousekem je evidentní, že JUDr. Rousek se nesnaží komunikovat věcně a na prostou žádost o doložení svých tvrzení jednoduše nereaguje stejně jako na očividné vady žádosti svolání shromáždění apod..



Miroslav Kučera <kucera@mk-advokat.cz>

Re: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

1 zpráva

Miroslav Kučera, advokát <kucera@mk-advokat.cz>
Komu: "JUDr. Jiří Rousek" <judrousek@pravoteplce.cz>
Kopie: M B <miroslavbrozek@gmail.com>

16. ledna 2024 v 0:01

Vážený pane kolego,

stále nerozumím ambicím Vašich klientů. TJ Krupka má statutární orgán, blíže neidentifikované osoby se podepsaly na "nějaký arch" pevně nespojený s navrženým programem shromáždění. Statutární orgán mého klienta Vám opakovaně zdůrazňuje, že dotyční nejsou členové, že o svolání nepožádalo dostatečné kvorum členů. V této situaci je nasnadě, že z Vaší strany bude prokázáno, že se skutečně jedná o členy a ten požadavek je oprávněný - bude dodán seznam členů oddílů (který Vaši klienti ani přes mnoho opakovaných urgencí dosud nepředložili) a bude prokázáno zaplacení členských poplatků příslušnými osobami, tj. bude prokázáno jejich členství a tedy i skutečnost, že o svolání žádá předepsané kvorum oprávněných členů. V takové situaci není třeba znát veškeré podrobnosti a realie všeho dění, aby bylo každému zcela jasné a zřejmé, že **má-li někdo dobré úmysly a dobrou víru v to, co požaduje, není pro něj přece žádným problémem statutárnímu orgánu prokázat členství příslušných osob a tedy, že o svolání SD žádají oprávněné osoby**. Statutární orgán mého klienta by v takovém případě samozřejmě postupoval zcela v souladu se stanovami a SD svolal.

Skutečně netuším, co Vaším klientům brání předložit požadované dokumenty k tomu, aby byly odstraněny vzniklé pochybnosti o členství osob, kteří o svolání SD žádají. I s ohledem na navržený program SD nemůže nikdo zpochybnit oprávněnost požadavku na legitimitu Vaší žádosti. S každou další zprávou od Vás, ve které nebudou doloženy požadované údaje, se pochybnosti v postup Vašich klientů dále prohlubují a nikdo se tomu nemůže divit. Skutečně zde existuje zásadní nedostatek ve Vámi zasláném požadavku, a proto mu nelze vyhovět. Nikdo si přece nemůže myslet, že pošle statutárnímu orgánu jakéhokoli subjektu nedatovaný podpisový arch od osob, které dosud nikdy neprokázali své členství a nejsou vedeny jako členové a na základě takového jednání začne statutární orgán svolávat schůze, které mají na programu převedení značného majetku spolku na třetí osobu.

Pane kolego, Vámi zasláná žádost o svolání SD vykazuje zcela zásadní nedostatky, pro které by SD žádný statutární orgán se zbytkem přítomnosti nesvolal. Na tyto nedostatky jste byl upozorněn, z mé strany nyní již podruhé. Buď zcela logicky doplníte Vaši žádost o svolání SD o požadované dokumenty, které jednoznačně prokážou členství všech podepsaných osob v TJ Krupka a budeme pokračovat svoláním SD, nebo budou Vaši klienti pokračovat ve flagrantním porušování stanov i zákona. Osobně bych preferoval první variantu, řádně, oprávněně, v souladu se stanovami a se zákonem. Nemohu rovněž jinak, než opětovně důrazně doporučit, aby Vaši klienti zanechali nátlakového a protiprávního jednání, kterým chtějí ovládnout klienta a nad rámec již způsobených škod působit škody další.

Nehledě na obsah Vašich dosavadních přípisů pevně věřím, že dokážete vysvětlit Vaším klientům jakým způsobem je možné svolat shromáždění delegátů a jak málo správných kroků stačí k tomu, aby statutární orgán požadované shromáždění svolal.

S pozdravem

Miroslav Kučera

Mgr. Miroslav Kučera
advokát

777 686 200 | kucera@mk-advokat.cz
Janáčkovo nábřeží 471/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov

VANIŠ A PIVOŇKA

Ing. Marek Vaníš ani Jaromír Pivonka nevyužili svého práva navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem či stanovami. Rozhodnutí

o jejich vyloučení jim byla předána osobně dne 28.11.2023 a téhož dne jim byla také zaslána prostřednictvím jejich datových schránek.

 Doručenka datové zprávy Předmět: Vyloučení z TJ ID zprávy: 1278890245 Typ zprávy: Poštovní datová zpráva Stav zprávy: Doručena Datum a čas doručení: 30.11.2023 v 07:02:34 Odesílatel: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., Husitská 191/8, 41741 Krupka, CZ ID schránky: a4299m9 Typ schránky: Právnícká osoba Odesílající osoba: Oprávněná osoba Adresát: Jaromír Pivoňka, Dolní 176, Vrchoslav, 41741 Krupka, CZ ID schránky: jw8qt6k Typ schránky: Fyzická osoba Zmocnění: Nezádano Naše čís. jednací: Nezádano Naše spisová zn.: Nezádano Vaše čís. jednací: Nezádano Vaše spisová zn.: Nezádano K rukám: Nezádano Do vlastních rukou: Ne Události zprávy: 29.11.2023 v 23:15:32 EV0: Datová zpráva byla podána. 29.11.2023 v 23:15:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. 30.11.2023 v 07:02:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikci není dotčeno.	 Doručenka datové zprávy Předmět: Vyloučení z TJ ID zprávy: 1278894116 Typ zprávy: Poštovní datová zpráva Stav zprávy: Doručena Datum a čas doručení: 11.12.2023 v 23:59:59 Odesílatel: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., Husitská 191/8, 41741 Krupka, CZ ID schránky: a4299m9 Typ schránky: Právnícká osoba Odesílající osoba: Oprávněná osoba Adresát: Marek Vaniš - Ing. Marek Vaniš, Libušín 622, 41741 Krupka, CZ ID schránky: bgnmtu5 Typ schránky: Podnikající fyzická osoba Zmocnění: Nezádano Naše čís. jednací: Nezádano Naše spisová zn.: Nezádano Vaše čís. jednací: Nezádano Vaše spisová zn.: Nezádano K rukám: Nezádano Do vlastních rukou: Ano Události zprávy: 29.11.2023 v 23:18:47 EV0: Datová zpráva byla podána. 29.11.2023 v 23:18:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. 11.12.2023 v 23:59:59 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 18a, odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako doručena fikci. Případli-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek, nastalo doručení nejbližší následující pracovní den. 15.12.2023 v 21:31:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikci není dotčeno.
---	--

- **Marek Vaniš:**

- **Datum vyloučení:** 28. listopadu 2023.
- **Právní lhůta pro napadení neplatnosti:** Podle § 259 NOZ měl Marek Vaniš 3 měsíce na to, aby žádal soud o vyslovení neplatnosti svého vyloučení u soudu. Tato lhůta uplynula 28. února 2024.
- nevyužil svého práva žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí podle § 258 NOZ
- po uplynutí 3 měsíční lhůty mu právo žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí zaniklo dle § 259 NOZ
- Jeho vyloučení je tedy dle zákona platné

- **Závěrem:** Protože Marek Vaniš nevyužil svého práva napadnout vyloučení ve stanovené lhůtě, jeho právo dovolávat se neplatnosti rozhodnutí zaniklo podle § 259 NOZ, což znamená, že jeho vyloučení je právně platné a nemůže se domáhat neplatnosti tohoto rozhodnutí.

- **Jaromír Pivoňka:**

- **Datum vyloučení:** 28. listopadu 2023.
- **Právní lhůta pro napadení neplatnosti:** Podle § 259 NOZ měl Jaromír Pivoňka 3 měsíce na to, aby se dovolal neplatnosti svého vyloučení u soudu. Tato lhůta uplynula 28. února 2024.

- nevyužil svého práva žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí podle § 258 NOZ
 - po uplynutí 3 měsíční lhůty mu právo žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí zaniklo dle § 259 NOZ
 - Jeho vyloučení je tedy dle zákona platné
- **Závěrem:** Protože Jaromír Pivoňka nevyužil svého práva napadnout vyloučení ve stanovené lhůtě, jeho právo dovolávat se neplatnosti rozhodnutí zaniklo podle § 259 NOZ a jeho vyloučení je právně platné a nemůže se domáhat neplatnosti tohoto rozhodnutí.

3. Gustav Vlach:

Pan Gustav Vlach byl dle § 238 řádně vyzván prostřednictvím datové schránky již 6.11. 2023, přečteno 14.11. 2023 viz. „doručenka,, , a to konkrétně takto, cituji: *"Závěrem si Vás dovolujeme upozornit a vyzvat ke zjednání nápravy ve smyslu ust. čl. 3 odst. 4 písm. c), d) stanov klienta v platném znění. Není nám známo, že byste měl uhrazen členský příspěvek, a to Vy jako fyzická osoba i jako celý oddíl a jeho jednotliví členové. Vzhledem k výše uvedenému v této výzvě máme za to, že jste závažně porušil povinnosti vyplývající z členství v klientovi a v přiměřených lhůtách výše uvedených Vás vyzýváme ke zjednání nápravy, jinak budete z klienta vyloučen."* Následně mu byl dne 18.12.2023 prostřednictvím datové schránky oznámen zánik členství dle § 238 NOZ, jelikož na výzvu nereagoval. (viz. Výzva - Vlach)

- **Datum výzvy :** 6. listopadu 2023, přečteno 14.11.2023
- **Oznámení o zániku členství:** 15. prosince 2023, přečteno 23. prosince 2023
- **Právní lhůta pro napadení neplatnosti:** Podle § 259 NOZ měl Gustav Vlach 3 měsíce na to, aby se dovolal neplatnosti zániku svého členství u soudu. Tato lhůta uplynula 23. března 2024.
- nevyužil svého práva žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí podle § 258 NOZ
- po uplynutí 3 měsíční lhůty mu právo žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí zaniklo dle § 259 NOZ
- Jeho vyloučení je tedy dle zákona platné

Částka uvedena v předžalobní výzvě je v této výzvě rozepsána, cituji:

"Na základě čl. 9 odst. 11. platných stanov Vás klient tímto vyzývá k:

a) vydání pokladny lyžařského oddílu a lyžařské školy, Kdy stav pokladny k datu

31.12.2020 byl prokazatelně ve výši 132.523,--Kč.

b) vydání finančních prostředků získaných z výběru oddílových příspěvků za roky 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 a 2023-2024 od členů lyžařského oddílu a lyžařské školy ve výši 379.900,-- Kč.

Dále Vás vyzýváme k:

a) dodatečné úhradě členských příspěvků ve výši 200 Kč za člena TJ od roku 2020, celkem tedy ve výši 63.200,--Kč.

b) k úhradě všech dosud neuhrazených nákladů vzniklých provozem lyžařského areálu a vleků v Horní Krupce, který spravujete, a to za období od roku 2020 až do současnosti v minimální výši 256.000,-- Kč.

c) k úhradě pokut za bezdůvodné obohacení od LESY ČR ve výši 280.000,--Kč"

- **Závěrem:** Protože Gustav Vlach nevyužil svého práva napadnout vyloučení ve stanovené lhůtě, jeho právo dovolávat se neplatnosti rozhodnutí zaniklo podle § 259 NOZ a jeho vyloučení je právně platné a nemůže se domáhat neplatnosti tohoto rozhodnutí.

4. Martin Kulík:

Pan Martin Kulík nikdy nebyl spolkem evidován jako předseda oddílu. Tím byl jeho otec. TJK se o smrti pana Jiřího Kulíka dozvěděla až ve chvíli, kdy se předseda spolku snažil s panem Kulíkem spojit kvůli stále neuhrazeným členským příspěvkům. Následně se domluvil s panem Martinem Kulíkem na osobní schůzce, kterou Martin Kulík v den schůzky zrušil. Následně byl vyzván dne 18.12. 2023 ke sjednání nápravy ohledně uhrazení členských příspěvků včetně upozornění na zánik členství, pokud tak neučiní.. Jelikož ze strany pana Kulíka nedošlo k žádné reakci, byl dne 22.1.2024 informován o zániku členství. (viz. příloha)

- **Datum výzvy :** 18. prosince 2023
- **Oznámení o zániku členství:** 22. ledna 2024,
- **Právní lhůta pro napadení neplatnosti:** Podle § 259 NOZ měl Martin Kulík 3 měsíce na to, aby se dovolal neplatnosti svého vyloučení u soudu. Tato lhůta uplynula 22. dubna 2024.
- nevyužil svého práva žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí podle § 258 NOZ
- po uplynutí 3 měsíční lhůty mu právo žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí zaniklo dle § 259 NOZ
- Jeho vyloučení je tedy dle zákona platné

Martin Kulík
narozen 30.11.1981
karateklubkrupka@seznam.cz
Krupka

Věc: Výzva ke zjednáání nápravy ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném znění

Vážený pane Kulíku,

tímto si Vás dovoluujeme upozornit a zároveň vyzvat ke zjednáání nápravy ve smyslu ust. čl. 3 odst. 4 písm. c), d) stanov spolku v platném znění. Není nám známo, že by byl z Vaší strany uhrazen členský příspěvek, a to jak za Vás jako fyzickou osobu tak i za celý oddíl a jeho jednotlivé členy.

V případě, že do 30ti dnů nezjednáte nápravu úhradou členských příspěvků, budete dle stanov z Tělovýchovné jednoty Krupka z.s. vyloučen.

Na shromáždění delegátů 24.8.2021, na kterém jste byl dle prezenční listiny přítomen, bylo dohodnuto, že každý oddíl zašle aktualizovanou členskou základnu. Prostřednictvím emailu jste byli vyzváni k zaslání členské základny dle dohody a následně i k úhradě členských poplatků. Do dnešního dne, tedy 15.12.2023 k tomu stále nedošlo. Zašlete, prosím, společně s platbou za roky 2021, 2022, 2023 i Vaši členskou základnu. Výše platby se odvíjí od počtu Vašich členů, tedy počet členů krát členský příspěvek krát počet let.

Vezměte také, prosím, na vědomí, že se jedná o výzvu ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

V Krupce dne 15.12.2023

S pozdravem

za Tělovýchovná jednotu Krupka z.s.
Miroslav Brožek - statutární orgán
+420 777 734 389

Martin Kulík
narozen 30.11.1981
karateklubkrupka@seznam.cz
Krupka

Věc: Zánik členství

Vážený pane Kulíku,

tímto bychom Vás chtěli informovat, že na základě ust. článku 3, odstavce 4, písmena c) platných stanov spolku, došlo k zániku Vašeho členství v Tělovýchovná jednotu Krupka z.s., IČO: 46070516, a to z důvodu neuhrazení členských příspěvků, a to ani na základě dodatečné výzvy, která Vám byla zaslána 18.12.2023

V Krupce dne 22.1.2024

S pozdravem

za Tělovýchovná jednotu Krupka z.s.
Miroslav Brožek - statutární orgán
+420 777 734 389

- **Závěrem:** Protože Martin Kulík nevyužil svého práva napadnout vyloučení ve stanovené lhůtě, jeho právo dovolávat se neplatnosti rozhodnutí zaniklo podle § 259 NOZ a jeho vyloučení je právně platné a nemůže se domáhat neplatnosti tohoto rozhodnutí.

Konflikt zájmů a ochrana zájmů spolku:

a) Jednání Miroslava Brožka:

- Miroslav Brožek jako předseda spolku jednal v zájmu spolku, aby zajistil jeho finanční stabilitu a řádné fungování. Veškerá jeho jednání byla v souladu s jeho povinnostmi řádného hospodáře a na vymáhání povinností od členů a zajištění dodržování stanov.

b) Neoprávněné jednání žalobců:

- Žalobci opakovaně porušovali své povinnosti vůči spolku, čímž podkopávali jeho finanční zdraví a organizační stabilitu. Neplnění finančních závazků a nedodržování slibů (např. neposkytnutí seznamů členů) svědčí o jejich nezodpovědném jednání s úmyslem dosažení osobního obohacení na úkor spolku.

Evidence členské základny

TJK jako člen ČUS je vázán jejich stanovami a směrnicemi. Na základě této skutečnosti a směrnicí o evidenci členské základny viz. příloha je povinnost všechny členy evidovat v rámci is.cus.cz. Zde má přístup pouze předseda spolku a je nepřípustné, aby si předsedové oddílů vykládali Neveřejnost a nepřístupnost seznamu členů tak, že ho nemusí předat předsedovi spolku.

Podvodné jednání Marka Vaniše

Marek Vaniš se již dne 5.10.2023 pokusil o svolání shromáždění delegátů, kde měl v úmyslu odvolat předsedu spolku MB a již v samotné pozvánce převáděl majetek spolku TJK na město Krupka viz. pozvánka níže. Dle Vanišových slov došlo k dohodě se zástupci města, že bezúplatně převedou majetek spolku na město za pomoc s odstraněním současného předsedy MB. Marek Vaniš nikdy nebyl oprávněn svolávat shromáždění či převádět majetek ani přijímat rozhodnutí jménem spolku. Konkrétně toto jednání mělo zásadní vliv na jeho vyloučení ze spolku.

Pozvánka na

Mimořádné shromáždění delegátů v souladu se stanovami spolku TJ Krupka z.s.

Termín konání: Čtvrtek 19.10. 2023 od 18:30

Místo konání: Sportovní hala Krupka

Program shromáždění:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
 - a. Bude požadováno předložit seznam členů jednotlivých oddílů
2. Předseda TJ Krupka z.s.
3. Přistoupení nových oddílů
4. Nemovitosti a movitosti ve správě TJ
 - a. Převedení vlastnického práva majetku TJ Krupka oddílu lyžařů městu Krupka
 - i. Stavba bez čísla popisného stojící na pozemcích: p. č. st. 168/1, st. 168/2, st. 168/3, st. 168/4, v obci Krupka, KÚ Horní Krupka, číslo LV 1980.
 - ii. Pozemky na kterých stojí výše zmíněná stavba jsou ve vlastnictví:
 1. p. č. st. 168/1 - MÚ Krupka
 2. p. č. st. 168/2 - Lesy ČR
 3. p. č. st. 168/3 - Lesy ČR
 4. p. č. st. 168/4 - Arlt Rudolf, Světlá nad Sázavou
 - iii. Stavba bez č. popisného včetně pozemku p.č. st. 187 v obci Krupka, KÚ Horní Krupka, číslo LV 1980.
 - b. Movitý majetek oddílu Lyžařů

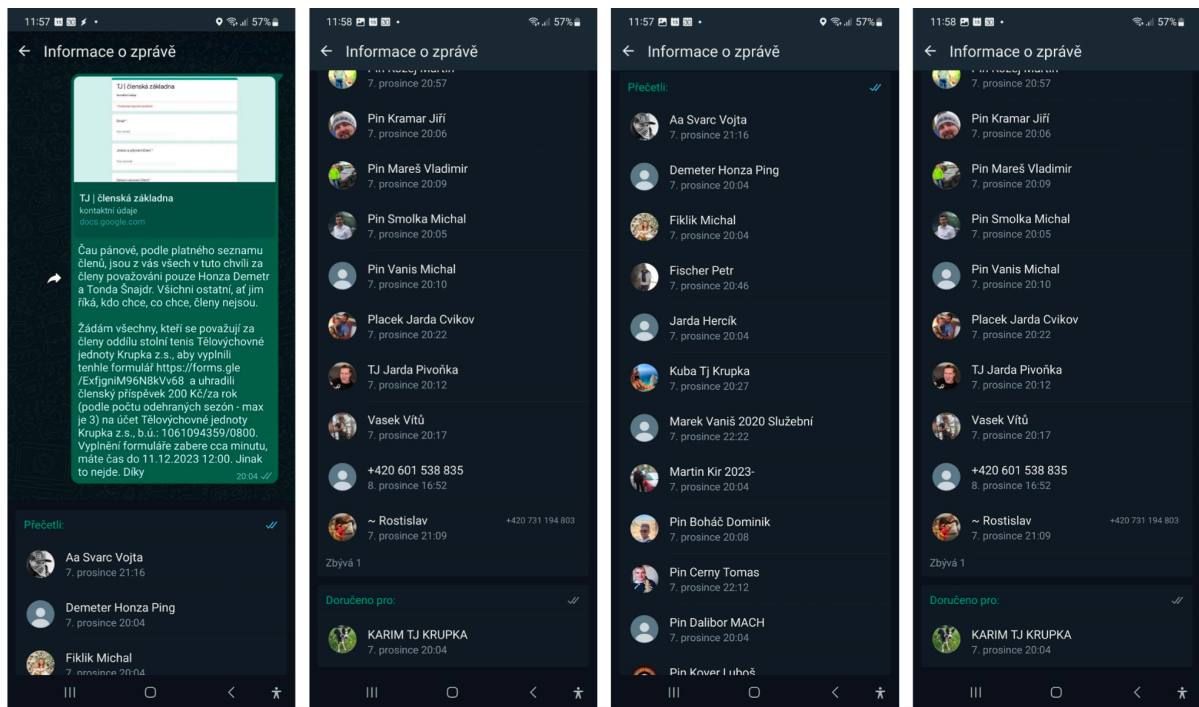
V Krupce 5.10.2023

Marek Vaniš
Předseda oddílu stolního tenisu TJ Krupka

Snaha Miroslava Brožka o vyřešení

Předseda spolku nikdy neusiloval o vyloučení kohokoliv ze členů. Naopak prokazatelně aktivně vytvářel možnosti řešení. To platí pro Marka Vaniše, Jaromíra Pivoňku, Gustava Vlacha i Martina Kulíka.

28.11.2023 proběhlo setkání s hráči stolního tenisu, kde bylo upozorněno na skutečnost, že hráči nejsou členy spolku ve snaze o nápravu. Dne 7.12.2023 byla všem hráčům stolního tenisu prostřednictvím aplikace Whatsapp zaslána výzva k nápravě jejich nečlenství. Nikdo z nich nereagoval. Předseda spolku z vlastní iniciativy vytvořil jednoduchý webový formulář, který stačilo vyplnit. Za necelé 3 týdny se stejné osoby, kterým bylo sděleno, že nejsou členy spolku, začnou označovat za kvalifikované kvórum členů a pokouší se svolat shromáždění delegátů spolku jehož nejsou součástí a odvolat předsedu MB. Tyto osoby nebyli ze spolku vyloučeni, ale dotyční se nikdy členy spolku nestali. Lze se tedy oprávněně domnívat, že se členy spolku stát nechtěli. Členství ve spolku je dobrovolné a vyžaduje potvrdit své členství podepsáním písemné přihlášky.



Předběžné opatření

Předběžné opatření by nemělo být nařízeno, pokud:

- by se jeho nařízením dosáhlo nespravedlivé výhody na úkor druhé strany.
- by jeho nařízením bylo dosaženo uspokojení nároku, o kterém není dostatečně prokázáno, že existuje.
- by nařízením předběžného opatření byly uloženy povinnosti, které by byly v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

Vzhledem k okolnostem a níže uvedeným důvodům, by měl být návrh na předběžné opatření **zamítnut**. Předběžné opatření by v tomto případě mohlo vážně poškodit spolek a narušit jeho chod bez dostatečného důvodu.

Nejasnosti ohledně skutečné existence nároku: Předběžné opatření by nemělo být nařízeno, pokud existují pochybnosti o skutečné existenci nároku, který má být opatřením zajištěn. V žalobě je zjevné, že existují důkazy o legitimním vyloučení a zániku členství, pochybnosti o počtu členů a pravomocí jednotlivých osob ve spolku TJ Krupka. Tato nejasnost snižuje opodstatněnost předběžného opatření.

Nepřiměřenost zásahu: Předběžné opatření by mělo být přiměřené. Nařízení, které by zakázalo Miroslavu Brožkovi jednat za žalovaného, by paralyzovalo činnost spolku a znemožnilo jeho veškerý provoz.

Možnost zneužití předběžného opatření: Žalobci pouze tvrdí, že Miroslav Brožek jedná iracionálně a ve svůj prospěch, avšak předběžné opatření by mohlo být zneužito k dosažení nezasloužené výhody na úkor žalovaného a dalších členů spolku. Soud by měl zvážit, zda předběžné opatření není snahou o rychlé získání kontroly nad spolkem bez řádného nároku.

Nedostatečné prokázání naléhavosti: Předběžné opatření by mělo být nařízeno pouze tehdy, pokud je naléhavě potřeba upravit poměry mezi účastníky řízení. Z předložených důkazů a argumentů žalobců nijak nevyplyvá, že by hrozila bezprostřední a nenapravitelná

újma, která by odůvodňovala nařízení předběžného opatření. Navíc je zřejmé, že žalobci nejsou členy spolku z důvodu ustanovení § 259 NOZ a nemají tedy legitimní oprávnění zasahovat do činnosti spolku.

Určení opatrovníka

Soud by měl zohlednit chování žalobců v posledních 3 letech, čímž nelze dojít k jinému závěru, než že za žádných okolností nelze uvažovat o jednání žalobců jako „v zájmu spolku,“. Žalobci byli po celou dobu pevně přesvědčeni, že psychickým nátlakem a finanční destabilizací vytvořenou neplacením příspěvků a neuhrazení svých nákladů, dokáží spolek ovládnout.

Nedostatečné prokázání nezbytnosti: Opatrovník by měl být jmenován pouze v případě, kdy je zcela nezbytný k ochraně zájmů spolku, což není tento případ. Z předložených důkazů je naopak patrné, že žalobci nejsou oprávněni žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí. Žalobci uvádějí, že Miroslav Brožek jedná v rozporu se zájmy spolku, ale tato tvrzení nejsou nijak podložena důkazy. Na druhé straně chování žalobců vůči spolku za poslední roky ukazuje, že osobní finanční prospěch, je pro žalobce prioritní bez ohledu na zájmy spolku.

Možnost zneužití: Jmenování opatrovníka by mohlo být zneužito k dosažení rychlé kontroly nad spolkem a k odstranění současného vedení bez řádného nároku. To by mohlo vést k destabilizaci spolku a narušení jeho činnosti, což by mohlo mít negativní dopady na jeho členy a aktivity.

Nedostatek objektivních důkazů: Žalobci opírají svůj návrh na jmenování opatrovníka o subjektivní tvrzení a osobní konflikty s Miroslavem Brožkem. Konflikty se navíc týkají především výběru peněz žalobci a následného zapření peněz předsedovi spolku. Pokud se jedná o peníze spolku, což jedná, je v zájmu spolku, aby předseda požadoval po žalobcích. Žalobcům navíc evidentně také chybí objektivní důkazy podporující jejich tvrzení o osobních ambicích a úmyslech předsedy spolku MB. Soud by měl mít konkrétní a ověřitelné důkazy a měl by si být jist, pokud zvažuje takový zásah do autonomie spolku, jako je jmenování opatrovníka.

Zásah do autonomie spolku: Jmenování opatrovníka by představovalo zásah do vnitřní autonomie spolku a mohlo by být vnímáno jako snaha o převzetí kontroly nad spolkem externími osobami.

Potenciální zpoždění a náklady: Jmenování opatrovníka by navíc mohlo znemožnit realizaci plánovaných aktivit, což by mělo nepochybně negativní dopad na finanční situaci spolku a jeho schopnost plnit své závazky a cíle.

Níže zasílám výsledek hospodaření žalobců za roky 2021-2023. Oproti nepodloženým tvrzením o tom, že předseda spolku nejedná v zájmu spolku, jsou tato čísla skutečná. Příspěvky vybírali předsedové oddílů (žalobci) a netají se tím. Příspěvky 2.400 Kč platil i předseda spolku.

- Stolní tenis - Marek Vaniš - 2.400 Kč /člen - 1 rok.
- Lyžaři - Gustav Vlach - 1.200 Kč /člen - 1- rok.
- Karate - Kulík - 3.600 Kč / člen - 1 rok

HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ 2021-2023

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KRUPKA Z.S.

.. (3)	pokladna	vybrali	nezaplatili	bylo za ně zapláceno	celkem
🏓 Stolní tenis.	43 793 Kč	518 400 Kč	48 000 Kč	43 466 Kč	653 659 Kč
🎿 Lyžaři.	132 523 Kč	379 200 Kč	63 200 Kč	256 455 Kč	1 041 378 Kč
🥋 Karate.	1 798 Kč	316 800 Kč	32 000 Kč	0 Kč	350 598 Kč

Vybrali = Požadovali úhradu pod názvem "Platba za členské příspěvky" na základě které obdrželi každý rok 2.400 Kč za hráče včetně mě.

Nezaplatili = Hodnota nezaplacených *členských příspěvků* jednotě podle počtu členů

Bylo za ně zapláceno = Elektřina, voda, plyn - náklady za provoz jednotlivých sportovišť, kterou daný oddíl vytvořil a nezaplatil.

Pokladna = uzavřený konečný stav pokladen ke dni 31.12.2020

Závěr

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žalovaný navrhuje, aby soud zastavil řízení, neboť žalobci ztratili svou aktivní legitimaci k podání žaloby z důvodu zániku jejich členství ve spolku z důvodu neplnění svých povinností. Ponechání žalobců jako členů spolku by bylo v rozporu se stanovami, s povinnostmi předsedy spolku a jeho povinností řádného hospodáře, který musí jednat v zájmu spolku a jeho členů.

Žádost

Navrhujeme, aby Krajský soud v Ústí nad Labem vydal toto rozhodnutí:

Usnesení: Řízení se zastavuje.

V Krupce dne 2.7. 2024

S pozdravem

Miroslav Brožek
předseda Tělovýchovné jednoty Krupka, z.s.
Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
Husitská 191/8
417 41 Krupka
+420 777 734 389

Přílohy:

1. Doručenky z datových schránek - oznámení o vyloučení / zániku členství

2. Upozornění na protiprávní jednání
3. Usnesení soudu - zápis do OR
4. Směrnice ČUS
5. Předžalobní výzva Vlach
6. TJK - Podané trestní oznámení